
「법제업무평가위원회 규정」 개정 계획 보고

2024. 3.



I. 개정 배경

- 「법제업무평가위원회 규정」(법제처 훈령)에 따라 효율적이고 공정한 평가를 위하여 법제업무평가위원회를 설치·운영하고 있으나,
 - 위촉위원의 연임 가능 여부 및 횟수 제한 등에 관한 규정이 없어 원활한 위원회 구성에 지장이 있으므로, 이에 관한 명확한 규정 마련 필요
- * '24년 3월 현재 법제업무평가위원 중 위촉위원 4인은 '20년 1월 위촉 후 2차례 연임 중임.

II. 주요 내용

- 법제업무평가 제도의 안정적인 운영을 위하여 위촉위원의 연임을 허용하되,
 - 위촉위원이 참여하는 처내 다른 위원회와의 형평성을 고려하여 연임 가능 횟수는 2회로 제한
- * 처내 주요 위원회 외부위원 임기 및 연임 관련 규정

위원회명	임기	연임 가능 횟수	근거 규정
법령해석심의위원회	2년	2회	법제업무 운영규정 제27조의2(법령해석심의위원회의 설치 및 구성) ⑥ 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, 두 차례만 연임할 수 있다.
자체평가위원회	2년	2회	법제처 자체평가위원회 규정 제3조(구성) ③ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 2회 연임할 수 있다.
적극행정위원회	2년	2회	법제처 적극행정 및 자체규제심사위원회 규정 제4조(위원의 임기) 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, 두 차례만 연임할 수 있다.

- 현직 위촉위원에 대해서도 연임 제한(2회)이 적용된다는 점을 명확히 하기 위하여 개정규정에 관한 적용례(부칙 제2조)를 둠

Ⅲ. 향후 계획

- ('24. 3월) 규제심사 및 부패영향평가 등 입법절차 추진 및 개정 규정 발령·시행
- * 개정 계획 보고 이후 개정내용에 변경사항이 없을 경우 발령보고는 별도 대면보고 없이 전자결재 진행 예정

1. 개정이유 및 주요내용

법제업무평가위원회의 효율적이고 공정한 운영을 위하여 위촉위원이 연임할 수 있는 근거 및 횟수를 신설하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

법제업무평가위원회 규정 일부개정훈령안

법제업무평가위원회 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 중 "한다"를 "하되, 두 차례만 연임할 수 있다"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(위촉위원의 연임 제한에 관한 적용례) ① 제4조의 개정규정은 이 훈령 시행 전에 위촉되어 이 훈령 시행 당시 그 임기가 만료되지 않은 위원에 대해서도 적용한다.

② 제1항에 따라 제4조의 개정규정을 적용하는 경우에 이 훈령 시행 전에 최초로 임명되어 임기 중에 있는 위촉위원은 그 임기 만료 후 두 차례만 연임할 수 있고, 이 훈령 시행 전에 한 차례 연임되어 임기 중에 있는 위촉위원은 그 임기 만료 후 한 차례만 연임할 수 있으며, 이 훈령 시행 전에 두 차례 이상 연임되어 임기 중에 있는 위촉위원은 그 임기 만료 후에는 연임할 수 없다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(위원의 임기) 위촉위원의 임기는 2년으로 <u>한다</u> .	제4조(위원의 임기) ----- ----- <u>하되, 두 차례만</u> <u>연임할 수 있다</u> .